JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

# Procédure de gestion des fuites de données

Réf. AE-REG-04 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

## 1. Objet

Cette procédure décrit la conduite à tenir par l'équipe d'Agence Elite en cas de violation de données personnelles, appelée ici « fuite de données ». Elle vise à limiter les conséquences pour les personnes concernées, à respecter les obligations de notification et à tirer les leçons de chaque incident.

Elle applique la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo et, pour les personnes situées en France ou dans l'Union européenne, le règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

## 2. Qu'est-ce qu'une fuite de données ?

Une fuite de données est un incident de sécurité qui entraîne, de manière accidentelle ou volontaire, la **destruction**, la **perte**, l'**altération**, la **divulgation** ou l'**accès non autorisé** à des données personnelles.

Exemples concrets chez Agence Elite :

- un ordinateur portable ou un téléphone professionnel perdu ou volé, non protégé par un code ;
- un e-mail contenant des CV ou une liste de clients envoyé au mauvais destinataire ;
- un profil de candidat transmis à une entreprise autre que celle qui a publié l'offre ;
- un compte du CRM ou d'Elite Emploi piraté à la suite d'un mot de passe dérobé ;
- un lien de partage de fichiers rendu public par erreur ;
- une erreur de configuration permettant à un utilisateur d'un logiciel de caisse de voir les données d'un autre client ;
- une suppression accidentelle de données sans sauvegarde utilisable ;
- un rançongiciel ou un virus sur un poste de travail.

## 3. Rôles

| Rôle | Personne | Mission |
|---|---|---|
| Référent données personnelles | Nom du référent données personnelles | Pilote la gestion de l'incident, décide des notifications avec la direction, tient le journal |
| Responsable technique | Nom du responsable technique | Confine l'incident, analyse les causes, rétablit le service |
| Direction | le représentant légal, dirigeant | Valide les notifications et la communication externe |
| Tout collaborateur | Toute l'équipe | Signale immédiatement tout incident suspecté |

Numéro d'alerte interne : Numéro d'alerte interne.

## 4. Étape 1 : détection et signalement

Tout membre de l'équipe qui constate ou soupçonne une fuite de données doit **la signaler immédiatement**, sans attendre d'en être certain, au référent données personnelles et au responsable technique, par téléphone ou WhatsApp, puis par écrit.

Le signalement indique : ce qui s'est passé, quand et comment l'incident a été découvert, les outils et données qui semblent concernés, et ce qui a déjà été fait.

Il ne faut pas : tenter de cacher l'incident, supprimer des traces, éteindre un serveur sans consigne, ni contacter soi-même les personnes concernées ou la presse.

Aucun reproche n'est fait à la personne qui signale de bonne foi, même si elle est à l'origine de l'erreur. Un signalement rapide est la meilleure façon de limiter les dégâts.

L'heure à laquelle Agence Elite a connaissance de la fuite est notée précisément : elle fait courir les délais de notification.

## 5. Étape 2 : confinement

Le responsable technique prend sans délai les mesures pour arrêter la fuite et éviter qu'elle s'aggrave. Selon le cas :

- changer les mots de passe et révoquer les sessions des comptes compromis, forcer la double authentification ;
- désactiver un compte, une clé d'accès ou un lien de partage ;
- demander au destinataire d'un envoi erroné de supprimer le message et de le confirmer par écrit ;
- faire effacer à distance un appareil perdu ou volé lorsque c'est possible ;

- isoler du réseau un poste infecté ;
- corriger la règle d'accès ou la configuration en cause ;
- restaurer les données à partir de la sauvegarde quotidienne ;
- déposer plainte en cas de vol ou de piratage.

Les preuves utiles (journaux techniques, captures d'écran, messages) sont conservées pour l'analyse.

## 6. Étape 3 : évaluation du risque

Dans les 24 heures si possible, le référent et le responsable technique évaluent la fuite à l'aide des questions suivantes :

- **Quelles données ?** Coordonnées simples, ou données plus sensibles : CV, résultats de tests, données de paiement, pièces d'identité, données des employés.
- **Combien de personnes ?** Une, quelques-unes, des centaines.
- **Qui sont-elles ?** Candidats, clients, clients finaux d'un client des logiciels, salariés.
- **Les données sont-elles lisibles ?** Un fichier chiffré ou un appareil protégé par un code réduit fortement le risque.
- **Qui y a eu accès ?** Un destinataire de confiance qui a supprimé le message, ou une personne malveillante inconnue.
- **Quelles conséquences possibles ?** Usurpation d'identité, fraude, discrimination, atteinte à la réputation, perte d'emploi, simple désagrément.
- **La fuite est-elle terminée ?** Les données ont-elles été récupérées ou supprimées ?

Le risque est classé en trois niveaux :

| Niveau | Description | Conséquence |
|---|---|---|
| Faible | Fuite improbable d'entraîner un risque pour les personnes (ex. données chiffrées, envoi interne rapidement supprimé) | Inscription au journal uniquement |
| Risque | Atteinte possible aux droits et libertés des personnes | Notification à l'autorité compétente |
| Risque élevé | Atteinte grave probable (ex. CV ou pièces d'identité publiés, données de paiement dérobées, nombreuses personnes concernées) | Notification à l'autorité compétente **et** information des personnes concernées |

## 7. Étape 4 : notifications

### 7.1 Cas où Agence Elite est sous-traitant (logiciels clients)

Si la fuite touche des données saisies par un client dans un logiciel d'Agence Elite (caisse, CRM), c'est le client qui est responsable de traitement. Agence Elite **notifie le client concerné dans un délai maximum de 72 heures** après avoir eu connaissance de la fuite, conformément à l'accord de traitement des données (AE-SAAS-03), avec les informations disponibles : nature de la fuite, catégories et nombre approximatif de personnes et d'enregistrements concernés, conséquences probables, mesures prises, contact chez Agence Elite. Agence Elite aide ensuite le client à notifier l'autorité et les personnes si nécessaire.

### 7.2 Notification à l'autorité compétente

Lorsque Agence Elite est responsable de traitement (CRM de l'agence, Elite Emploi, Elite Store, personnel) et que la fuite présente un risque pour les personnes :

- **Personnes situées en France ou dans l'Union européenne** : notification à la **CNIL** dans un délai de **72 heures** après la prise de connaissance de la fuite, par le service de notification en ligne de la CNIL (www.cnil.fr). Si toutes les informations ne sont pas disponibles, une notification initiale est faite dans le délai, puis complétée.
- **Personnes situées en République du Congo** : information de l'autorité de protection des données prévue par la loi n° 29-2019, dans les meilleurs délais et selon les modalités qu'elle fixe. Agence Elite applique par prudence le même objectif de 72 heures.

La notification décrit la nature de la fuite, les catégories et le nombre approximatif de personnes et d'enregistrements concernés, les coordonnées du référent, les conséquences probables et les mesures prises ou envisagées.

### 7.3 Information des personnes concernées

Lorsque le risque est **élevé**, Agence Elite informe les personnes concernées dans les meilleurs délais, en des termes clairs et simples, par e-mail, SMS ou WhatsApp. Le message indique :

- ce qui s'est passé et les données concernées ;
- les conséquences possibles ;
- les mesures prises par Agence Elite ;
- les précautions recommandées (changer son mot de passe, se méfier des messages frauduleux, surveiller ses comptes) ;
- le contact pour toute question : contact@agence-elite.fr, +242 05 522 29 68.

Cette information n'est pas obligatoire si les données étaient rendues incompréhensibles (par exemple chiffrées) ou si les mesures prises ont fait disparaître le risque élevé. Si contacter chaque personne demande des efforts disproportionnés, une communication publique la remplace.

### 7.4 Autres informations

Selon le cas, la direction informe aussi les entreprises clientes d'Elite Emploi concernées, l'assureur d'Agence Elite et, en cas d'infraction, les autorités de police. Toute communication externe est validée par la direction.

## 8. Étape 5 : retour d'expérience

Dans le mois qui suit la clôture de l'incident, le référent organise un court bilan avec les personnes concernées :

- quelle était la cause première de l'incident ;
- les mesures de confinement et de notification ont-elles fonctionné ;
- quelles mesures prendre pour éviter qu'il se reproduise (formation, réglage d'un outil, mise à jour de la charte AE-REG-05).

Les actions décidées sont inscrites au journal avec un responsable et une échéance.

## 9. Délais à retenir

| Action | Délai |
|---|---|
| Signalement interne | Immédiat |
| Confinement | Sans délai, dès le signalement |
| Évaluation du risque | 24 heures si possible |
| Notification au client (Agence Elite sous-traitant) | 72 heures au maximum |
| Notification à la CNIL (personnes en France) | 72 heures au maximum après la prise de connaissance |
| Notification à l'autorité congolaise | Dans les meilleurs délais, objectif 72 heures |
| Information des personnes (risque élevé) | Dans les meilleurs délais |
| Retour d'expérience | Dans le mois suivant la clôture |

## 10. Journal des incidents

Toutes les fuites de données sont inscrites au journal, **même celles qui ne sont pas notifiées**, avec la justification de la décision. Le journal est conservé 5 ans après la clôture de chaque incident.

| Référence | Date et heure de découverte | Découvert par | Description | Données et personnes concernées (catégories, nombre) | Rôle d'Agence Elite (responsable, sous-traitant) | Mesures de confinement | Niveau de risque | Client notifié le | Autorité notifiée le | Personnes informées le | Justification si non notifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-AAAA-NNN | Date et heure | Nom | Description | Données et personnes | Rôle | Mesures | Niveau | Date ou sans objet | Date ou sans objet | Date ou sans objet | Justification |
| INC-AAAA-NNN | Date et heure | Nom | Description | Données et personnes | Rôle | Mesures | Niveau | Date ou sans objet | Date ou sans objet | Date ou sans objet | Justification |

## 11. Révision

Cette procédure est revue chaque année et après chaque incident significatif. Un exercice de simulation est organisé au moins une fois par an avec l'équipe.